

Генеральному директору
ПАО «Аэрофлот», ИНН 7712040126, 119002,
г. Москва, ул. Арбат, д. 10
От:
Иванов Иван Иванович
100001, г. Москва, ул. Образцовая, д. 1, кв. 1
тел. +7 (999) 999-99-99
ivanov@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

Между мной и ПАО «Аэрофлот», ИНН 7712040126, 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10 заключён договор воздушной перевозки, по маршруту Москва (SVO) — Сочи (AER), (рейс SU-1160), с датой вылета 22 апреля 2026 года. Стоимость билета составила 12 800 руб.

В нарушение договора воздушной перевозки рейс SU-1160 был задержан на 7 ч.

Пассажирам был объявлен задержка рейса на семь часов без указания причин. Информация о новом времени отправления доведена до них менее чем за тридцать минут до запланированного вылета. В течение ожидания пассажирам не было предложено питание в аэропорту.

В соответствии со статьёй 120 Воздушного кодекса РФ за просрочку доставки пассажира перевозчик уплачивает штраф в размере двадцати пяти процентов установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда за каждый час просрочки, но не более пятидесяти процентов провозной платы. Кроме того, в силу пункта 5 статьи 28 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки исполнения обязательства неустойку в размере трёх процентов цены оказания услуги.

Расчёт суммы требования: компенсация за задержку 7 ч. (25% МРОТ × часы, не более 50% провозной платы): 6 400 руб.; штраф 50% от стоимости билета (ст. 28 ч. 5 ЗоЗПП): 6 400 руб. Итого к выплате: 12 800 руб.

На основании изложенного прошу выплатить 12 800 руб. В течение тридцати календарных дней с даты получения настоящей претензии. В случае неисполнения требования в добровольном порядке оставляю за собой право обратиться с жалобой в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) и с иском в суд. Согласно пункту 6 статьи 13 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя с ответчика взыскивается штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присуждённой потребителю.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____